

1500863-78.2020.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... do réu no tocante ao crime de tráfico de drogas, e sua absolvição quanto ao delito de associação ao tráfico (fls. 326/329).

A defesa, por seu turno, em memoriais, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal (fls. 332/334).

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500863-78.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500863-78.2020.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295495/2020 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 14908530 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1389/2020 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2295495 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 1389/20/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUAN EDUARDO TITO GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra LUAN EDUARDO TITO GONÇALVES, brasileiro, convivente, ajudante de pedreiro, RG nº 53376940/SP, nascido aos 09/05/1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Shirlei Fernanda Tito e de Rony Anderson Gonçalves, residente na Rua Mario Udenal Magro, nº 121, Jardim Valentini I, Pirapozinho/SP, atualmente preso no CDP Caiuá; e, EVERTON FERREIRA DA SILVA, RG nº 43624633/SP, nascido aos 15/08/1995, natural de Pirapozinho/SP, filho de Cilena Aparecida Ferreira e de Valdemiro Lourenço da Silva, residente na Rua Atilio Cavalli, n 241, Jardim Valentini I, Pirapozinho/SP, como incursos nos tipos penais dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº

11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta, dos inclusos autos que, em data, horário e local incertos, mas certo que antes do 26 de novembro de 2020, LUAN EDUARDO TITO GONÇALVES, qualificado às fls. 26 e EVERTON FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 22, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, dos inclusos autos que, no dia 26 de novembro de 2020, por volta de 17h30, na Rua Sargento Paulo Cerqueira, nº121, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, LUAN EDUARDO TITO GONÇALVES, qualificado às fls. 26 e EVERTON FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 22, venderam 03 (três) pedras de crack; traziam com eles algumas porções de crack, bem como guardavam uma porção de maconha, com peso líquido de 6,8g, para a entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/13) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 64/65).

Conforme o apurado, os denunciados previamente ajustados e associados para a prática do crime de tráfico de drogas, venderam, bem como traziam com eles e guardavam no interior da residência as drogas acima mencionadas.

Apurou-se que, após a informação de que LUAN EDUARDO e outros indivíduos estavam realizando o comércio de drogas em uma residência, policiais militares dirigiram-se até o local indicado e observaram o momento em que LUAN EDUARDO entregou e recebeu algo de Edilson. Em seguida, Edilson deixou o local e seguiu para uma construção, sendo acompanhado pelos policiais.

Os milicianos realizaram a abordagem de Edilson, ocasião em que ele dispensou três pedras de crack no chão. Ao ser indagado sobre os fatos, Edilson informou que havia adquirido a droga de LUAN EDUARDO, sendo esta a segunda vez que comprava droga dele na semana.

Destarte, os policiais retornaram à residência de LUAN EDUARDO, e avistaram EVERTON no portão. No entanto, ao notar a chegada dos policiais, EVERTON retirou uma porção de crack que estava em seu bolso e jogou em uma cadeira.

Durante a revista pessoal em EVERTON, os policiais ouviram um barulho que vinha do interior da residência e, ao averiguarem do que se tratava, viram LUAN EDUARDO correndo para um quarto com um prato na mão.

Em seguida, LUAN EDUARDO pulou a janela do quarto, dispensou o prato que carregava no corredor e fugiu pulando o muro. Contudo, os policiais realizaram um cerco nas proximidades e conseguiram capturá-lo no telhado de uma casa. Durante revista pessoal, foi localizada na pochete que ele portava a quantia de R\$28,00 (vinte e oito reais).

Após a apreensão de LUAN EDUARDO, os policiais retornaram à residência e constataram que no prato dispensando durante a fuga havia vários pedaços de crack já fracionados e prontos para serem comercializados, além de uma pedra "bruta" de crack e uma faca.

Na residência também foram apreendidos sobre a mesa, uma porção de maconha, com peso líquido de 6,8g e embalagens com resquícios de crack.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a informação de que o LUAN EDUARDO estava praticando o tráfico de drogas, a apreensão de drogas na residência, o relato do usuário de drogas revelando que já adquiriu drogas dos denunciados, bem como a apreensão de objetos utilizados para o fracionamento de droga, não leva a ideação outra senão a de que os denunciados estavam associados e que droga encontrada destinava-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido convertida a prisão em flagrante de LUAN EDUARDO em prisão preventiva, enquanto ao réu EVERTON foi concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (fls. 88/96).

A denúncia foi oferecida em 17/12/2020 (fls. 114/117).

O acusado EVERTON não foi encontrado para notificação pessoal (fl. 174).

LUAN EDUARDO, por sua vez, foi pessoalmente notificado em 23/03/2021 (fl. 181).

Em 25/05/2021 foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do acusado (fl. 210).

O defensor nomeado apresentou defesa prévia em favor de LUAN EDUARDO em 17/06/2021 (fls. 214/215).

Em 20/08/2021 foi novamente revisada e mantida a prisão preventiva do réu (fl. 233).

Porque não encontrado seu endereço, EVERTON foi notificado por edital (fls. 243/244).

Em 06/10/2021 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado EVERTON (fl. 250). A denúncia foi recebida em 18/10/2021 (fls. 254/256).

Na audiência realizada em 03/12/2021 foi ouvida uma testemunha de acusação, tendo havido desistência quanto à testemunha Edilson Oliveira de Souza e insistência quanto à testemunha Haroldo Viana de Lira (fls. 286/287).

A audiência em continuação designada para 20/01/2021 não foi realizada, por instabilidade da internet (fls. 299/300).

Em 24/01/2022 foi ouvida a testemunha faltante e foi o réu interrogado, com encerramento da instrução criminal (fls. 304/305).

Em 03/03/2022 foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do réu (fls. 315/316).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu no tocante ao crime de tráfico de drogas, e sua absolvição quanto ao delito de associação ao tráfico (fls. 326/329).

A defesa, por seu turno, em memoriais, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso pessoal (fls. 332/334).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito.

A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Prisão em Flagrante; o Boletim de Ocorrência (fls. 03/06); o Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/13); o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 64/65); e, pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 320/322).

Quanto à autoria, passo a uma análise pormenorizada do conjunto probatório.

Ouvido em Juízo, o Policial Militar Danilo Martins Pesente relatou que tiveram a informação de que Luan estaria traficando drogas na residência dele, que fica em frente a uma praça, então intensificaram o patrulhamento ali próximo; e no dia dos fatos conseguiram visualizar Luan entregando e recebendo algo de um indivíduo de camiseta amarela em frente à casa dele, então acompanharam esse indivíduo e viram quando ele entrou em uma construção, momento em que o abordaram. Segundo o policial, nesse instante o indivíduo jogou ao solo três pedras de crack sem embalagem, e ao ser indagado acerca da droga, ele disse que era usuário havia muitos anos, que usava pedra, conhecia Luan e havia acabado de comprar a droga de Luan, e aquela seria a segunda vez na semana que adquiria entorpecente de Luan. Diante disso, foram à casa de Luan e no portão da casa dele abordaram Everton, que retirou um invólucro do bolso e o jogou embaixo de uma cadeira de área, constatando que se tratava de um invólucro contendo 5g de pedra, e enquanto entrevistavam Everton escutaram um barulho dentro da residência, adentraram-na e viram Luan saindo da cozinha para um quarto com um prato na mão, então foram atrás dele, tendo o réu jogado o prato no corredor e saído pulando muros das residências vizinhas, logrando êxito em abordá-lo três casas para baixo, em cima de um telhado. Disse o policial que Luan estava com uma pochete contendo R\$ 28,00 em notas trocadas. Contou que voltaram à residência e verificaram que no prato dispensado por Luan havia resquícios de crack e várias pedras de crack fracionadas, tendo Luan assumido ser o proprietário da droga, alegando que estava passando por necessidades e por isso estava vendendo drogas. De acordo com o policial, Everton disse que havia comprado os 5g de pedra de Luan por R\$ 100,00. Esclareceu que havia denúncias de Luan vendia drogas para as crianças que ficavam na praça em frente à casa dele, e que essas denúncias eram específicas em relação a ele, mas diziam que ele o fazia com ajuda de outros, e no dia dos fatos acreditaram que o outro indivíduo que o ajudava era Everton, uma vez que ele disse que havia pagado R\$ 100,00 para Luan, mas esse dinheiro não foi encontrado com ele.

De forma semelhante, o Policial Militar Haroldo Viana de Lira narrou que estavam em patrulhamento fazendo operação em Pirapozinho, e já era de conhecimento da polícia que o acusado estaria vendendo drogas em sua residência, quando pelas imediações do bairro em que Luan morava observaram certa movimentação na casa dele, um indivíduo de camiseta amarela conversava com um indivíduo que parecia ser Luan, e houve uma movimentação de entrega de algum objeto; esse indivíduo de amarelo se retirou do local e adentrou uma construção; abordaram-no dentro da construção e, ao perceber a presença policial, ele dispensou três invólucros de crack; e posteriormente esse indivíduo foi identificado como Edilson, e em busca pessoal com ele nada mais foi localizado. Segundo o policial, Edilson confirmou que estava comprando crack de Luan, e naquele dia havia comprado droga de Luan, sendo essa a segunda vez que o fazia naquela semana; então retornaram à casa do acusado e encontraram Everton na frente da residência, no portão, e ao perceber a polícia ele dispensou um invólucro de cor amarela e posteriormente identificaram que era outra pedra de crack. Nesse instante observaram Luan correndo com um prato na mão, tendo ele largado o prato no corredor, pulado a janela do quarto dele e saído pelos fundos da residência. Disse que acionaram o cerco, as outras equipes alcançaram o acusado em cima do telhado de outra residência, e ele trazia consigo uma pochete contendo R\$ 28,00. Alegou terem verificado que no prato havia uma porção maior de crack e outras já fracionadas para o comércio, além de uma faca com resquícios de crack, enquanto na mesa havia duas porções de maconha. Contou que ao ser indagado se estava fazendo venda de drogas, Luan confessou a prática do tráfico e disse que estava passando por dificuldade financeira e por isso tinha necessidade de fazer mercancia de entorpecentes. Everton, por sua vez, confessou que comprou a pedra maior no invólucro amarelo por R\$ 100,00, dinheiro esse que não foi localizado, porém, o outro indivíduo que estava de camiseta amarela disse que comprou com notas fracionadas, acreditando o policial que possa ter relação com o dinheiro encontrado com Luan. Por fim, esclareceu que as informações da prática de tráfico por Luan já vinham de longa data.

Conquanto não ouvido em Juízo, Edilson Oliveira de Souza, quando ouvido em solo policial, declarou que "é usuário do entorpecente crack e na data de hoje foi até a residência de LUAN para adquirir algumas pedras de crack. QUE já havia comprado este entorpecente de LUAN em ocasiões anteriores. Acrescenta QUE na data de hoje foi até a residência do mesmo levando R\$ 17,00 em seu bolso, com o intuito de comprar uma pedra de crack pelo valor de R\$10,00. QUE comprou uma pedra de LUAN pelo valor de R\$ 10,00 e em seguida saiu do local e adentrou em uma construção onde iria fazer uso do entorpecente. QUE em seguida os policiais militares chegaram ao local e o abordaram, sendo que o declarante então jogou os pedaços de crack no chão. QUE em seguida solicitaram que saísse do local e lhe perguntaram onde o declarante havia adquirido esse entorpecente. QUE afirmou que comprou de LUAN e então seguiu com os policiais até a residência deste. QUE permaneceu todo o tempo dentro da viatura, durante a estada dos policiais na residência de LUAN". (fl. 14) Vale ressaltar que o depoimento prestado por Edilson está em consonância com o relato dos policiais, formando conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado LUAN.

O réu LUAN EDUARDO, por seu turno, quando interrogado em Juízo, negou os fatos, alegando que não possui nenhum envolvimento com tráfico de drogas; que havia acabado de chegar do serviço e Everton estava na praça, que fica em frente à sua casa. Alegou nada saber a respeito das drogas e disse não conhecer Edilson, negando ter vendido droga a ele. Disse que no ato da abordagem estava tomando banho, e que em sua residência não foi encontrada droga alguma, nenhum prato foi apresentado na Delegacia de Polícia. Também negou ter fugido, aduzindo ter sido preso dentro de casa, e negou ter dito aos policiais que estava vendendo drogas por necessidade. Ocorre que, como visto, a versão apresentada pelo réu está isolada no conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova, uma vez que os policiais foram uníssomos em informarem terem apreendido drogas na residência de Luan, após este dispensar um prato com a substância entorpecente e empreender fuga do local; bem como que nas proximidades foi abordado um usuário de drogas que informou ter acabado de adquirir o entorpecente de Luan, o que foi dito também pelo

codenunciado Everton.

Conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, "O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes." (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) Não restam dúvidas, portanto, de que o acusado, efetivamente, praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, por conseguinte, que se falar em desclassificação para o delito capitulado no artigo 28 da mesma lei, uma vez que em momento algum foi argumentado que a droga apreendida era destinada ao consumo do próprio réu, que negou até mesmo a existência da droga. Isto posto, vale salientar que o acusado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa. In casu, LUAN é reincidente específico, tendo em vista que já condenado pela 1ª Vara desta Comarca pelo delito de tráfico de drogas (autos nº 0000390-74.2017.8.26.0583), à pena de cinco anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 06/08/2018, conforme certidão de fls. 269/270 e Folha de Antecedentes de fls. 266/268.

De tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Por outro lado, no que toca ao crime de associação ao tráfico de drogas, é imperiosa a absolvição.

O mero concurso de pessoas (CP, art. 29) para a prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 não induz necessariamente à existência de uma associação para tanto. A configuração do delito do art. 35 da mesma Lei exige a união estável e permanente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Associação para o tráfico - Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas e regime prisional fixados com critério em relação a este delito - Associação para o tráfico não configurada - Absolvição que se faz necessária - Ausência de comprovação de que o apelante tenha efetivamente praticado quaisquer atos que indicassem a sua associação, de forma estável e permanente, para a prática da mercancia nefanda - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15017550720208260544 SP 1501755-07.2020.8.26.0544, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 12/05/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2021)

No caso em apreço tanto não há provas do envolvimento do codenunciado EVERTON na traficância praticada pelo LUAN, quanto menos de uma união estável e permanente entre eles.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Não que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é reincidente, entretanto, a reincidência será empregada para majoração da pena na segunda fase da

dosimetria, motivo pelo qual deixo de utilizá-la neste momento, evitando o bis in idem (Súmula 241 STJ). No que diz respeito à conduta social, “deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes” (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a natureza da droga enseja o aumento da pena, tendo em vista ser o crack substância altamente deletéria, causadora de rápida dependência química e de difícil recuperação e ressocialização, independentemente da quantidade da droga apreendida. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem aplicadas. Em contrapartida, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o réu já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas perante a 1ª Vara desta Comarca (autos nº 0000390-74.2017.8.26.0583), à pena de cinco anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 06/08/2018, conforme certidão de fls. 269/270 e Folha de Antecedentes de fls. 266/268. Assim, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas de diminuição ou de aumento.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos parcos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

In casu, em que pese o réu esteja preso desde 26/11/2020, devido à reincidência, o tempo de prisão provisória não interfere no regime inicial.

Dessa forma, considerando a reincidência do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o “sursis”.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu LUAN EDUARDO TITO GONÇALVES, RG nº 53376940/SP, nascido aos 09/05/1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Shirlei Fernanda Tito e de Rony Anderson Gonçalves, pela prática do crime previsto no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos, e ABSOLVÊ-LO quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando que LUAN respondeu ao processo todo privado de sua liberdade, que fora fixado o regime fechado e que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da reiteração delitiva demonstrada, haja vista que encontrava-se em cumprimento de pena por condenação anterior, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Quando da prisão dos réus, além das drogas, foram apreendidos um telefone celular marca Samsung, cor dourada, além da quantia de R\$ 38,00 (trinta e oito reais) em dinheiro (fls. 11/13).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que os sentenciados não se desincumbiram do seu ônus, eis que não restou devidamente comprovado que o dinheiro apreendido fosse oriundo de trabalho lícito, decreto o perdimento do aparelho celular e da importância em dinheiro, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras das drogas apreendidas, bem mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ). Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condene o réu, também, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, entretanto, por estar assistido por defensor nomeado, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios em favor do defensor nomeado no valor máximo previsto na tabela do convênio firmado entre OAB/DPE. Expeça-se a certidão.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) proceda-se ao cálculo das custas e da pena de multa e, a seguir, intime-se o réu para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá ser o réu advertido de que, exceto em caso de absoluta impossibilidade econômica, que deve ser devidamente comprovada, o não pagamento da pena de multa impede a extinção da punibilidade pelo cumprimento

integral da pena privativa de liberdade, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 3.150/DF, e encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1850903-SP, julgado em 28/04/2020 e divulgado no Informativo de Jurisprudência nº 671; e, e) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA